Libertad y Orden
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA –

AUTO N° **00582**

(09 de febrero de 2022)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

La Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrita a la Oficina Asesora Jurídica

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y de las asignadas en el artículo tercero de la Resolución N° 00254 del 02 de febrero de 2021 y el artículo primero de la Resolución N° 155 del 04 de enero de 2021,

CONSIDERANDO:

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (Art. 79), planificando "*…el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución*" además de "*…prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados*" (Art. 80).

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. Núm.. 8) y determina que "*La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica*." (Art. 58).

La Ley 1333 de 2009 "*Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones*", determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5° como infracción ambiental: "*… toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.*"

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA o esta Entidad) como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante el Ministerio o el MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy MADS, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Antecedentes

El ambiente es de todos
Minambiente

1. Mediante la Resolución N° 2021 del 21 de octubre de 2009, el hoy MADS otorgó a la empresa Ecopetrol S.A. (en adelante Ecopetrol), Licencia Ambiental para el proyecto Poliducto Andino, localizado en jurisdicción de los municipios de Sutamarchán, Villa de Leyva, Sáchica, Samacá, Ventaquemada, Boyacá, Jenesano, Ramiriquí, Zetaquira, Miraflores, Páez, Campohermoso y San Luis de Gaceno (Boyacá), Sabanalarga y Monterrey (Casanare).

2. A través de la Resolución N° 331 del 2 de abril de 2014, la ANLA autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones emanados de la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución N° 2021 del 21 de octubre de 2009 de Ecopetrol a la empresa CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos, identificada con NIT 900.531.210-3[1] (en adelante CENIT).

3. El Grupo Medio Magdalena – Cauca – Catatumbo de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales de esta entidad remitió a la Oficina Asesora Jurídica, el memorando N° 2021261612-3-000 del 1 de diciembre de 2021, solicitando evaluar la viabilidad de iniciar un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de CENIT con fundamento en las evidencias consignadas en el Concepto Técnico de Seguimiento Ambiental Documental N° 4593 del 28 de julio de 2020 y en el Concepto Técnico de Seguimiento N° 4934 del 29 de agosto de 2018, analizados a través del Concepto Técnico de inicio N° 6393 del 15 de octubre de 2021, en el marco del proyecto Poliducto Andino, por posibles incumplimientos de las obligaciones establecidas dentro del instrumento de manejo ambiental, así como a la normativa ambiental que regula la materia.

II. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

III. Caso concreto

El hecho por el cual se ordena el inicio de esta actuación tiene su origen en la verificación de los aspectos referentes al proyecto Poliducto Andino en su fase de operación cuyas evidencias se consignaron en el Concepto Técnico de Seguimiento Ambiental Documental N° 4593 del 28 de julio de 2020 y en el Concepto Técnico de Seguimiento N° 4934 del 29 de agosto de 2018. Con base en las evidencias allí contenidas, el Grupo Medio Magdalena – Cauca – Catatumbo emitió el Concepto Técnico de inicio N° 6393 del 15 de octubre de 2021, el cual sustenta la decisión que se adopta a través del presente acto administrativo. El hecho se circunscribe a lo siguiente:

- No presentar el informe con las coordenadas del nacedero N° 25 (actualmente N° 27) y la solicitud de la no reforestación en el nacedero N° 25 (actualmente N° 27), conforme lo requerido en el literal c) numeral 15 del Artículo Primero del Auto 3361 del 29 de octubre de 2012, el numeral 7 del Artículo Primero del Auto 0336 del 10 de febrero de 2014, literal a) numeral 1 del Artículo Segundo del Auto 1864 del 14 de mayo de 2015, numeral 4 del Artículo Primero del Auto 4099 del 23 de junio de 2018 y numeral 2 del Artículo Segundo del Auto 9279 del 31 de diciembre de 2018.

Como primer aspecto, a través de la Resolución N° 311 del 2 de abril de 2014, la ANLA autorizó la cesión total de derechos y obligaciones originados y derivados de la licencia ambiental para el proyecto en mención de Ecopetrol, en calidad de cedente, a CENIT, en calidad de cesionario. Dicho acto administrativo quedó ejecutoriado el 28 de abril de 2014, de acuerdo con la información obrante en el Sistema de Información de Licencias Ambientales – SILA.

El segundo aspecto por resaltar hace referencia al análisis contenido en el Concepto Técnico de inicio N° 6393 del 15 de octubre de 2021. Allí, con base en los conceptos técnicos de seguimiento documental referidos, se

[1] Revisado el Registro Único empresarial – RUES, hoy 17 de enero de 2022 se evidencia que el registro mercantil de CENIT se encuentra activo.

verificaron los aspectos referentes al proyecto con el fin de realizar la evaluación técnica para determinar el mérito del inicio de esta actuación en contra de CENIT.

Dicho concepto técnico resalta como primer elemento, la obligación contenida en el Auto N° 1864 del 14 de mayo de 2015, el cual en su literal a) del artículo 2°, requirió a CENIT lo siguiente:

> *"ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la Sociedad CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos SAS., para que remita en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental los soportes de ejecución de las siguientes fichas del Plan de Manejo Ambiental:*
>
> *a) Aclarar lo concerniente a la nomenclatura y coordenadas presentadas para el nacedero identificado con el número 25 durante la construcción del Poliducto Andino (…)"*

Frente al cumplimiento de esta obligación y de conformidad con lo determinado a través del Concepto Técnico N° 6393 del 15 de octubre de 2021, se verificó que mediante radicado N° 2016004263-1-000 del 29 de enero de 2016, CENIT presentó el tercer informe de cumplimiento de la operación del Poliducto Andino y anexó el ICA 9[2] con sus anexos. Revisado este ICA, CENIT informó en su formato-3a de cumplimiento al Auto N° 3361 del 29 de octubre de 2012, que se incluyó una tabla en la que se aclaró que el nacedero identificado con el número 25 durante la construcción del Plan de Ordenamiento Ambiental - POA, se identifica en la tabla adjunta al Estudio de Impacto Ambiental con el número 27. Informó que las coordenadas del nacedero N° 27 son: E: 1112180 N: 1046068, abcisado: K110+200, propietario del nacedero: Ovelio Mahecha, vereda: Agua Larga, municipio: Campo Hermoso.

En la revisión del ICA 9 no se observó en la tabla denominada "*Identificación de nacederos cuya ronda de 100 m, se autorizó intervenir por la Resolución 2021 de 2009 y 0052 de 2011*", la información mencionada por CENIT relacionada con el nacedero 27. El nacedero 25, identificado durante la etapa de construcción, aparece con el código del EIA 26 de acuerdo con la información suministrada en la tabla, y este pasa del número 26 al 29 sin que se identifique el número 27. Adicionalmente, las coordenadas del nacedero 27 mencionadas no se presentan en dicha tabla.

Lo anterior fue registrado también en el Concepto Técnico de seguimiento N° 3370 del 27 de junio de 2018 como se presenta en la tabla 1.

En la tabla 1 (anexada al ICA 9) no se presenta información relacionada con el nacedero 27 (anteriormente identificado como 25), lo cual genera la falta de información necesaria para que se efectúe seguimiento y control ambiental de los nacederos autorizados por las Resoluciones N° 2021 de 2009 y N° 0052 de 2011 por parte de la ANLA:

No se evidencia el código 27 del EIA

Código EIA	Código Actual	Municipio	Vereda	Sector	Este	Norte
26	VCRT-02 (PK 55+448)	Ramiriqui	Ortigal	02A	1086085	1078433
	VCRT-03 (PK 55+618)	Ramiriqui	Ortigal	02A	1086011	1078297
	24	Ramiriqui	Ortigal	02A	1086175	1078276
	25	Ramiriqui	Ortigal	02A	1086190	1078220
	VCRT-07 (PK 55+802)	Ramiriqui	Chuscal	02A	1086089	1078078
	VCRT-08 (PK 55+934)	Ramiriqui	Chuscal	02A	1086054	1077999
	VCRT-09 (PK 56+869)	Ramiriqui	Chuscal (San Antonio)	02A	1086017	1077940
	VCAN-07 (PK 56+066)	Ramiriqui	Chuscal	02A	1086146	1077863
	VCAN-08 (PK 56+388)	Ramiriqui	Chuscal	02A	1086223	1077654
	VCAN-06	Ramiriqui	Chuscal	02A	1086719	1076817
	VCAN-05 (PK 56+995)	Ramiriqui	Chuscal	02A	1086610	1076795
	VCAN-04 (PK 56+936)	Ramiriqui	Chuscal	02A	1086599	1076767
	VGTA-01 (PK 57+000)	Zetaquira	Guamata	02A	1087854	1076196
	VGTA-02 (PK 57+710)	Zetaquira	Guamata	02A	1088206	1076113
	VGTA-03 (PK 65+170)	Zetaquira	Guamata	03A	1092814	1073245
	VGTA-04 (PK 65+197)	Zetaquira	Guamata	02A	1092925	1073055
	VGTA-05 (PK 65+300)	Zetaquira	Guamata	03A	1093660	1071553
	VM-01 (PK 72+420)	Miraflores	Puente	02B	1093637	1067146
	VM-02 (PK 74+180)	Miraflores	Suha Arriba	02B	1098135	1066284
	VGU-01 (PK 78+800)	Miraflores	Guamo	02B	1100545	1065378
	VGU-02 (PK 78+830)	Miraflores	Guamo	02B	1100582	1065314
	VGU-03 (PK 78+930)	Miraflores	Guamo	02B	1100586	1065291
	VAR-01 (PK 84+020)	Miraflores	Arrayan	02B	1104741	1064279
	VAR-04 (PK 84+830)	Miraflores	Arrayan	02B	1105142	1063986
	VAR-05 (PK 84+980)	Miraflores	Arrayan	02B	1105840	1063780
	VCH-02 (PK 85+940)	Miraflores	Chupasca	02B	1106394	1063443
	VCH-03 (PK 87+180)	Miraflores	Chupasca	02B	1107226	1062795
	VCH-01 (PK 87+580)	Miraflores	Chupasca	02B	1107645	1062735
	VMA-01 (PK 88+830)	Miraflores	Morro Abajo	03A	1107711	1061480
	VMA-06	Miraflores	Morro Abajo	03A	1107365	1060753
	VMA-05 (PK 89+905)	Miraflores	Morro Abajo	03A	1107558	1060586
	VMA-04 (PK 90+472)	Miraflores	Morro Abajo	03A	1107557	1060231
29	VMA-03 (PK 91+747)	Miraflores	Morro Abajo	03A	1107821	1059220
	VPU-02 (PK 92+833)	Paez	Yaguunta	03A	1108096	1058598
	VPU-01 (PK 92+940)	Paez	Yaguunta	03A	1107953	1058360
	VYM-01 (PK 93+050)	Paez	Yaguunta	03A	1108122	1058121
	PAN-01 (PK 94+484)	Paez	Pan de Azucar	03A	1108591	1057087
	28 (PK 96+784)	Campohermoso	Encenillo	03A	1109547	1055324
	VEN-01 (PK 97+043)	Campohermoso	Encenillo	03A	1109645	1055180
	VPA-01 (PK 100+332)	Campohermoso	Encenillo	03A	1111427	1054022
	VPA-02 (PK 101+600)	Paez	Yaguunta	03A	1111988	1053238

Fuente: C.T 03370 del 27 de junio de 2018, anexo del ICA 9, radicado 2016004263-1-000 del 29 de enero de 2016, formato 3a - Auto 3361 del 29 de octubre de 2012

[2] Periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Tabla 1. Identificación de nacederos cuya ronda de 100 m, se autorizó intervenir por las Resoluciones 2021 de 2009 y 0052 de 2011.

De forma adicional, el Concepto Técnico N° 6393 del 15 de octubre de 2021 señaló que por medio del oficio N° 2016004263-1-001 del 29 de marzo de 2016, se enviaron a CENIT los resultados de la revisión de la información geográfica según modelo de datos institucional del ICA 9, tercer informe de cumplimiento de la operación Poliducto Andino para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2015, efectuada por el equipo de Geomática. Se obtuvo un resultado no conforme en cuanto a su estructura y contenido, a la luz de lo establecido en la Resolución N° 188 de 2013.

Posteriormente, el concepto técnico se refirió al cumplimiento de la obligación contenida en el numeral 4 del artículo 1° del Auto N° 4099 del 23 de junio de 2018, la cual establece lo siguiente:

> *"ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., el cumplimiento de las siguientes obligaciones en el término de un (1) día hábil siguiente a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo:*
>
> *4. Presentar un informe en el que se aclare la solicitud de no reforestar el nacedero 25, en atención a que las actas anexas hacen referencia a los nacederos 26 y 27 y las coordenadas del nacedero 25 no coinciden, en cumplimiento de lo establecido en el literal c del numeral 15 del Artículo Primero del Auto N° 3361 del 29 de octubre de 2012, el numeral 7 del Artículo Primero del Auto 0336 del 10 de febrero de 2014, el literal a del numeral 1 del Artículo Segundo del Auto 1864 del 14 de mayo de 2015, respecto al cumplimiento de las Fichas del Plan de Manejo Ambiental, tales como, Ficha 22 Proyectos de Compensación asociado al recurso hídrico y cambio de uso del suelo, Ficha de manejo de nacederos, Ficha Nacederos del Programa de Seguimiento y Monitoreo (…)"*

El citado concepto técnico de inicio señaló que revisada la información del expediente permisivo LAM4446, el titular del proyecto no ha presentado la documentación para cumplir esta obligación, puesto que en el radicado ANLA N° 2018100857-1-000 del 30 de julio de 2018, CENIT presentó la información de respuesta al requerimiento contenido en el Auto N° 4099 de 23 de julio de 2018, en el cual manifestó: "*Mediante el Comunicación No. 4120-E1-19665 de 9 de mayo de 2013 en cumplimiento al Auto No. 3361 de 2012 Artículo Primero, numeral 15, literal b se aclaró que el nacedero identificado con el número 25 durante la construcción del Poliandino corresponde en realidad al nacedero número 27. (Ver Anexo 3) (…)*". Esta información no fue suficiente para aclarar las coordenadas de dicho nacedero y la solicitud de su no reforestación.

Posteriormente, por medio del numeral 2°, del artículo 2° del Auto N° 9279 de 31 de diciembre de 2018 se requirió nuevamente a CENIT lo siguiente:

> *"ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir a la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA S.A.S. para que al día siguiente de la ejecutoria de este acto administrativo, acredite y presente la siguiente información:*
>
> *2. Un informe donde se indique: (a) Las coordenadas exactas para los nacederos existentes y para los nacederos nuevos, y (b) La aclaración de la solicitud de no reforestar el nacedero 25, en atención que la información reportada se encuentra errada, de conformidad con lo indicado en el numeral 4 del Artículo Primero del Auto 4099 del 23 de junio de 2018 (…)".*

De acuerdo con lo anterior, el requerimiento sobre la aclaración de coordenadas y de no reforestar el nacedero 25 (identificado actualmente como nacedero 27) han sido reiteradas desde el 2012 sin que a la fecha se tenga respuesta por parte de CENIT mediante un informe aclaratorio. Aunado a lo anterior, se revisó la información de nacederos consignada en el Capítulo 3 del EIA acogido mediante la Resolución 2021 de 2009, observando que no existe ningún nacedero con las coordenadas que la sociedad refiere para el Nacedero N° 27 (E: 1112180 N: 1046068).

Adicionalmente, frente a lo anterior, el Concepto Técnico N° 4593 del 28 de julio de 2020 mencionó lo siguiente:

> *"… en ejercicio del presente seguimiento, esta Autoridad procedió a verificar la información de nacederos consignada tanto en el Capítulo 3 del EIA acogido mediante la Resolución 2021 de 2009. De esta*

revisión, encontró que no existe ningún nacedero con las coordenadas que la Empresa refiere para el Nacedero No 27, E: 1112180 N: 1046068.

Por otro lado, al revisar el Numeral 3.2.6 Caracterización de los Nacimientos del Capítulo 3 del documento de Modificación de la Licencia Ambiental, ningún nacedero allí incluido tiene las coordenadas presentadas en la respuesta dada en el ICA 9. Tampoco coincide con ninguna de las coordenadas reportadas en el Tabla de nacederos Nuevos que se anexa al Documento de modificación (TABLA 1. Listado de nacimientos nuevos identificados en el poliducto andino).

Finalmente, esta Autoridad procedió a verificar con base en la información de las abscisas que la Sociedad reportó en el documento denominado "Informe nacedero Final año 2012" presentado en respuesta a los Numerales 8 y 9 del Artículo Segundo del Auto 1864 de 2015 (radicado 2016004263- 1-00 del 29 de enero de 2016) las coordenadas del Nacedero 27 encontrando que se referencian las siguientes:

Tabla 3. Información del nacedero NO. 27 reportado por CENIT

48	Nacedero No. 27 (K110+200)	Boyacá	Campo hermoso	Agua Larga	La Suerte	127	1112180	1046068

Fuente: Concepto Técnico de seguimiento NO. 04593 del 28 de julio de 2020

Como se aprecia, existen diferencias en cuanto a las coordenadas que la Sociedad presenta en los diversos documentos, incluso con imprecisiones en la información de la vereda. Por lo anterior, esta Autoridad considera que la información aportada por CENIT no esclarece lo requerido en esta obligación, razón por la cual no se puede dar por cumplida (…)".

Adicionalmente, una vez revisado el ICA14[3] se observó dentro de la ficha 3A (estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos) que no se dio respuesta sobre el informe aclaratorio del nacedero 25 (ahora identificado como nacedero 27) requerido en los actos administrativos descritos anteriormente. De acuerdo con lo anterior, se corroboró que CENIT no ha dado cumplimiento a la obligación de presentar el informe aclaratorio correspondiente a la localización del nacedero 27 y la solicitud de no reforestación.

Dicho lo anterior y conforme a lo señalado en el Concepto Técnico N° 6393 del 15 de octubre de 2021, esta entidad considera procedente dar inicio al respectivo trámite sancionatorio en contra de CENIT por no presentar el informe con las coordenadas el nacedero No. 25 (actualmente No. 27) y la solicitud de la no reforestación en el nacedero No. 25 (actualmente No. 27).

IV. Incumplimiento a los actos administrativos

De acuerdo con lo expuesto se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considere necesario la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

En ese sentido y teniendo en cuenta el análisis realizado en el Concepto Técnico N° 6393 del 15 de octubre de 2021, se concluye que existe mérito jurídico y técnico para iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra de CENIT, respecto al hecho descrito en el numeral III del presente acto administrativo.

V. Incorporación de pruebas

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se estima necesario incorporar en la presente actuación administrativa los siguientes documentos obrantes en el expediente permisivo LAM4446, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de las conductas materia de investigación:

[3] Entregado mediante radicado ANLA 2021108052 del 31 de mayo de 2021 y correspondiente al período del 1 de enero a 31 de diciembre de 2020

1. Concepto Técnico N° 4593 del 28 de julio de 2020.
2. Acta de seguimiento y control ambiental del 28 de julio 2020.
3. Concepto Técnico N° 3370 del 27 de junio de 2018.
4. Auto N° 9279 del 31 de diciembre de 2018, por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental.
5. Radicado ANLA N° 2018100857-1-000 del 30 de julio de 2018.
6. Auto N° 4099 del 23 de junio de 2018, por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental.
7. Oficio N° 2016004263-1-001 del 29 de marzo de 2016.
8. Auto N° 1864 del 14 de mayo de 2015, por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental.
9. Radicado ANLA 2016004263-1-000 del 29 de enero de 2016, tercer informe de cumplimiento de la operación del Poliducto Andino e ICA 9.
10. Comunicación N° 4120-E1-4299419 de agosto de 2014.
11. Radicado ANLA N° 2021108052 del 31 de mayo de 2021 – ICA14.
12. Resolución N° 311 del 02 de abril de 2014, por la cual se autoriza la cesión total de derechos y obligaciones originados y derivados de un plan de manejo ambiental y se toman otras determinaciones.
13. Resolución N° 52 de 2011, por la cual se modifica la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución N° 2021 del 28 de 2009 y se toman otras determinaciones.
14. Resolución N° 2021 de 2009, por la cual se otorgó una licencia ambiental.

VI. Consideraciones finales

Finalmente es pertinente advertir a CENIT, por intermedio de su representante legal o de su apoderado debidamente constituido, que en caso de entrar en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, deberá informar inmediatamente de esta situación a esta autoridad ambiental tal y como se ordenará en la parte dispositiva del presente acto administrativo.

Igualmente, se precisa que el expediente SAN0002-00-2022 estará a disposición de la investigada y de cualquier persona, en los términos del inciso cuarto del artículo 36 de la ley 1437 de 2011 y en los plazos señalados en el artículo 14 ibidem.

En mérito de lo expuesto, se

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos, identificada con NIT 900.531.210-3, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de este auto por el siguiente hecho:

- No presentar el informe con las coordenadas del nacedero N° 25 (actualmente N° 27) y la solicitud de la no reforestación en el nacedero N° 25 (actualmente N° 27), conforme lo requerido en el literal c) numeral 15 del Artículo Primero del Auto 3361 del 29 de octubre de 2012, el numeral 7 del Artículo Primero del Auto 0336 del 10 de febrero de 2014, literal a) numeral 1 del Artículo Segundo del Auto 1864 del 14 de mayo de 2015, numeral 4 del Artículo Primero del Auto 4099 del 23 de junio de 2018 y numeral 2 del Artículo Segundo del Auto 9279 del 31 de diciembre de 2018.

PARÁGRAFO. El expediente SAN0002-00-2022 estará a disposición de la investigada y de cualquier persona que así lo requiera en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta autoridad, realícese la incorporación a esta actuación sancionatoria de la copia integral de cada uno de los documentos enlistados en el acápite "V" "Incorporación de pruebas" de este acto administrativo, los cuales reposan en el expediente permisivo citado.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente auto a la sociedad CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos, identificada con NIT 900.531.210-3, a través de su apoderado debidamente constituido, de haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria o en su defecto, por intermedio de su representante legal, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, de conformidad con el artículo 56 inciso tercero de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente auto en la gaceta ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, según el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 09 de febrero de 2022

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales

Ejecutores
JUAN MANUEL SANABRIA TOLOSA
Contratista

Revisor / L□der

Expediente No. SAN0002-00-2022
Concepto Técnico N° 6393 del 15 de octubre de 2021
Fecha: 19 de enero de 2022

Proceso No.: 2022021199

Archívese en: SAN0002-00-2022
Plantilla_Auto_SILA_v3_42852

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.

El ambiente es de todos
Minambiente